ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _____ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

г. _____ «___» _____ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ARCLINE ESTATE), в лице генерального директора _____, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации _____, паспорт _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию Заказчика индивидуальный жилой дом по проекту VISTA общей площадью 380 м², этажность — 2, с террасой 60 м² (далее — Объект) на земельном участке Заказчика с кадастровым номером _____ по адресу: _____, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия, принять результат работ и оплатить его.

1.2. Комплектация Объекта — «Под ключ», архитектурный стиль — «Фахверк», несущий каркас — клееный брус. Объём и состав работ определяются Сметой (Приложение № 1), Графиком производства работ и платежей (Приложение № 2) и Проектной документацией (Приложение № 3).

1.3. Работы, не указанные в Смете, в предмет договора не входят и выполняются только по дополнительному соглашению Сторон (раздел 11).

1.4. Земельный участок принадлежит Заказчику на праве собственности. Заказчик подтверждает, что вид разрешённого использования участка допускает строительство индивидуального жилого дома.

1.5. К отношениям Сторон применяются положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и Закон РФ «О защите прав потребителей», если Заказчик заказывает работы для личных, семейных и бытовых нужд.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет 69 500 000 ₽. Цена твёрдая и не меняется в течение всего срока действия договора, кроме случая, указанного в п. 2.3.

2.2. Цена включает стоимость материалов, изделий и оборудования, работ, доставки, работы строительной техники, вывоза мусора, а также налоги, которые Подрядчик уплачивает по применяемой им системе налогообложения. Расшифровка цены приведена в Смете.

2.3. Цена может быть изменена только дополнительным соглашением Сторон, если Заказчик изменяет проект, комплектацию или объём работ. Новая цена и срок рассчитываются по ставкам Сметы и согласуются до начала таких работ.

2.4. Подрядчик принимает на себя риск роста цен на материалы, оборудование и услуги третьих лиц после подписания договора.

2.5. Расходы на работы, необходимость которых Подрядчик должен был учесть по данным инженерно-геологических изысканий и проекта, несёт Подрядчик.

3. Порядок расчётов

3.1. Оплата производится поэтапно в соответствии с Графиком (Приложение № 2). Первый платёж (10% цены) вносится в течение 5 рабочих дней после подписания договора. Каждый следующий платёж вносится в течение 5 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приёмки предыдущего этапа.

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

3.2. Расчёты производятся в безналичной форме. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его счёта.

3.3. Заказчик вправе оплачивать работы с использованием кредитных средств банка, в том числе через счёт эскроу. В этом случае порядок расчётов уточняется дополнительным соглашением.

3.4. Подрядчик не вправе требовать оплаты этапа, акт по которому не подписан или по которому Заказчик направил мотивированный отказ, до устранения замечаний.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик начинает работы в течение 10 рабочих дней с даты получения первого платежа и передачи участка по акту (Приложение № 4).

4.2. Срок выполнения работ — 158 дней с даты начала работ. Сроки этапов указаны в Графике (Приложение № 2). Домокомплект изготавливается на заводе одновременно с устройством фундамента.

4.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Досрочная сдача не меняет цену.

4.4. Срок выполнения работ продлевается на время: а) просрочки платежа Заказчиком; б) приостановки работ по требованию Заказчика; в) погодных условий, при которых технология запрещает производство конкретного вида работ (бетонирование без прогрева при отрицательной температуре, монтаж краном при скорости ветра выше допустимой паспортом крана, кровельные работы во время осадков); г) действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.5. Продление срока по п. 4.4 оформляется актом, подписанным Сторонами, с указанием причины и нового срока. Цена при этом не меняется.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

- выполнить работы качественно, в соответствии с Проектной документацией, Сметой и действующими строительными нормами, в том числе СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 17.13330.2017 «Кровли»;
- применять материалы и оборудование, соответствующие проекту и имеющие документы о качестве;
- в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора назначить ответственного руководителя работ и сообщить Заказчику его контакты;
- еженедельно направлять Заказчику фотоотчёт и актуальный график работ;
- уведомлять Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию не позднее чем за 2 рабочих дня;
- соблюдать на площадке требования охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, содержать площадку в порядке и вывозить строительный мусор;
- немедленно предупредить Заказчика и приостановить работы при обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата работ (ст. 716 ГК РФ);
- при сдаче Объекта передать Заказчику исполнительную документацию, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и гарантийные талоны на оборудование, инструкцию по эксплуатации дома.

5.2. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат их работы (ст. 706 ГК РФ), и приостановить работы при просрочке платежа более чем на 10 рабочих дней, письменно уведомив Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязуется:

- передать Подрядчику по акту земельный участок, свободный от препятствий для производства работ, и обеспечить подъезд к нему грузового транспорта;

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

- предоставить правоустанавливающие документы на участок, градостроительный план земельного участка и иные имеющиеся у него исходные данные;
- подать уведомления о планируемом строительстве и об окончании строительства, подготовленные Подрядчиком;
- согласовывать решения по проекту и комплектации в течение 5 рабочих дней с даты запроса Подрядчика;
- своевременно оплачивать работы и принимать их в порядке раздела 9.

6.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика (ст. 715 ГК РФ), привлекать за свой счёт независимый технический надзор (ст. 749 ГК РФ), присутствовать при освидетельствовании скрытых работ и при приёмке домокомплекта на заводе.

7. Материалы и оборудование

7.1. Материалы, изделия и оборудование для Объекта предоставляет Подрядчик. Их характеристики определены Проектной документацией и Сметой.

7.2. Замена материалов на аналоги допускается только с письменного согласия Заказчика и при условии, что аналог не хуже по характеристикам и не увеличивает цену.

7.3. Домокомплект из клееного бруса изготавливается на заводе по рабочим чертежам раздела КР и проходит заводскую обработку антисептиком и огнебиозащитным составом.

7.4. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования и Объекта до подписания итогового акта несёт Подрядчик (ст. 705 ГК РФ).

8. Строительный контроль и скрытые работы

8.1. Подрядчик ведёт общий журнал работ и журнал входного контроля материалов. Записи журналов доступны Заказчику.

8.2. Скрытые работы (основание и армирование фундамента, гидроизоляция, утепление, инженерные разводки внутри конструкций) принимаются по актам освидетельствования с фотофиксацией до их закрытия последующими работами.

8.3. Если Заказчик, уведомлённый в срок, не явился на освидетельствование, Подрядчик вправе оформить акт в одностороннем порядке, приложив фото- и видеофиксацию.

8.4. После монтажа каркаса выполняется геодезическая исполнительная съёмка. После закрытия контура проводится тест на воздухопроницаемость (Blower Door). Исполнительная схема и протокол теста прикладываются к актам этапов 3 и 4.

9. Приёмка работ

9.1. По завершении каждого этапа Подрядчик передаёт Заказчику акт сдачи-приёмки этапа (Приложение № 5) и исполнительную документацию по этапу.

9.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем замечаний. Замечания устраняются в согласованный Сторонами срок, после чего этап предъявляется повторно.

9.3. Если Заказчик в указанный срок не подписал акт и не направил мотивированный отказ, Подрядчик вправе оформить акт в одностороннем порядке (ст. 753 ГК РФ).

9.4. Объект в целом принимается по итоговому акту после пусконаладки инженерных систем. С даты подписания итогового акта к Заказчику переходит риск случайной гибели Объекта и начинают течь гарантийные сроки.

9.5. Подписание акта не лишает Заказчика права заявить о недостатках, которые нельзя было обнаружить при обычном способе приёмки (ст. 720 ГК РФ).

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

10. Гарантия

10.1. Подрядчик гарантирует соответствие Объекта проекту, строительным нормам и условиям договора и возможность его эксплуатации по назначению в течение гарантийных сроков.

10.2. Гарантийные сроки исчисляются с даты подписания итогового акта:

ЭЛЕМЕНТ ОБЪЕКТА	ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Фундамент и несущий каркас из клееного бруса	10 лет
Кровля и водосточная система	5 лет
Окна, панорамное остекление и входная группа	5 лет
Стены, утепление и фасад	5 лет
Инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализация, электрика, вентиляция	3 года
Внутренняя отделка	2 года
Оборудование: котёл, вентиляционная установка, насосы	по гарантии производителя, не менее 1 года

10.3. Недостатки, обнаруженные в гарантийный срок, Подрядчик устраняет за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. При аварии (протечка, отказ отопления в холодное время года) специалист Подрядчика выезжает на Объект в течение 24 часов.

10.4. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нормального износа, нарушения инструкции по эксплуатации, переделки или ремонта Объекта Заказчиком или третьими лицами, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Сезонное обслуживание дома (осмотр кровли и водостоков, обновление защитного покрытия древесины фасада) выполняется по инструкции по эксплуатации и в гарантийные обязательства не входит.

11. Изменение проекта и дополнительные работы

11.1. Изменения проекта, комплектации или объёма работ оформляются дополнительным соглашением до начала соответствующих работ. В соглашении указываются новая цена и новый срок.

11.2. Стоимость изменений рассчитывается по ставкам Сметы, а при отсутствии ставки — по калькуляции, согласованной Сторонами.

11.3. Подрядчик, выполнивший дополнительные работы без согласования с Заказчиком, не вправе требовать их оплаты (п. 4 ст. 743 ГК РФ).

12. Ответственность сторон

12.1. За нарушение сроков начала и окончания работ (этапов) по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере, установленном п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

12.2. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

12.3. Подрядчик отвечает за вред, причинённый имуществу Заказчика и третьих лиц при производстве работ.

12.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, делающими исполнение невозможным (ст. 401 ГК РФ).

13.2. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение 5 рабочих дней и подтверждает их документом уполномоченного органа.

13.3. Если такие обстоятельства действуют более 3 месяцев, каждая Сторона вправе расторгнуть договор с оплатой фактически выполненных работ.

14. Расторжение договора

14.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

14.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи Объекта отказаться от исполнения договора, оплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненным работам и возместив фактически понесённые расходы (ст. 717 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

14.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если просрочка платежа превышает 30 календарных дней, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 10 рабочих дней.

14.4. При расторжении договора Стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки выполненных работ и взаиморасчётов. Материалы и изделия, оплаченные Заказчиком, передаются ему.

15. Споры

15.1. Стороны решают споры путём переговоров. Срок ответа на письменную претензию — 10 календарных дней.

15.2. Если спор не урегулирован, он рассматривается судом по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации, с учётом права потребителя на выбор суда (ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

16. Персональные данные

16.1. Подрядчик обрабатывает персональные данные Заказчика только для исполнения договора в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Данные хранятся на серверах, расположенных в России.

16.2. Фотографии Объекта Подрядчик публикует только с письменного согласия Заказчика и без указания адреса.

17. Заключительные положения

17.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

17.2. Уведомления направляются по адресам электронной почты, указанным в реквизитах Сторон, и считаются полученными на следующий рабочий день после отправки.

17.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения являются неотъемлемой частью договора:

- Приложение № 1. Смета (образец — отдельный документ на сайте).
- Приложение № 2. График производства работ и платежей.
- Приложение № 3. Проектная документация: разделы АР, КР, ОВ, ВК, ЭОМ.
- Приложение № 4. Акт передачи земельного участка под строительство.
- Приложение № 5. Форма акта сдачи-приёмки этапа.
- Приложение № 6. Инструкция по эксплуатации дома (передаётся при сдаче).

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик
Наименование: _____
ИНН / КПП: _____
ОГРН: _____
Адрес: _____
Расчётный счёт: _____
Эл. почта: _____

_____
Генеральный директор / _____ /

Заказчик
ФИО: _____
Паспорт: _____
Адрес регистрации: _____
Телефон: _____
Эл. почта: _____

_____
Подпись / _____ /

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПЛАТЕЖЕЙ

Проект VISTA, 380 м², терраса 60 м², «Под ключ». Дни считаются от даты начала работ (п. 4.1). Платёж за следующий этап вносится после подписания акта по предыдущему.

№	ЭТАП И РЕЗУЛЬТАТ	ДНИ	СРОК	ДОЛЯ	ПЛАТЁЖ
1	**Начинаем с участка — фиксируем проект и смету** Проводим геологические изыскания и топосъёмку, разрабатываем проект. Смету закрепляем в приложении к договору.	1–20	20 дней	10%	6 950 000 ₽
2	**Надёжный фундамент и готовый домокомплект** Фундамент готов и проверен перед продолжением строительства. Домокомплект изготовлен и готов к монтажу.	21–50	30 дней	30%	20 850 000 ₽
3	**Каркас и кровля: дом обретает форму** Монтируем каркас и кровлю, проверяем точность геометрии конструкции и соответствие проекту.	51–75	25 дней	25%	17 375 000 ₽
4	**Остекление и тёплый контур** Устанавливаем окна и закрываем тепловой контур дома. Проверяем герметичность и фиксируем результаты испытаний в протоколе.	76–100	25 дней	20%	13 900 000 ₽
5	**Завершаем строительство и передаём ключи** Настраиваем и проверяем инженерные системы, завершаем отделку и передаём дом с актом приёмки и гарантийными документами.	101–158	58 дней	15%	10 425 000 ₽
	Итого		**158 дней**	**100%**	**69 500 000 ₽**

Образец документа, не является офертой.

ОБРАЗЕЦ · КОНЦЕПТ